

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Омской области

«Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции»

ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ БПОУ "КИТЭК" И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И(ИЛИ)
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ



П-СМК-03.7.26-2021

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между БПОУ
"КИТЭК" и обучающимися и(или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

Лист 2 из 12

УТВЕРЖДАЮ

директор БПОУ «КИТЭК»

Т.П. Ивченко

30 августа 2021 г.



№ изменения	Дата внесения изменений	Изменения	Подпись лица, внесшего изменение
1	30.12.2022	Документ актуален	Загребнев В.Ю.
2			
3			
4			
5			

Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись разработчика



П-СМК-03.7.26-2021

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между БПОУ
"КИТЭК" и обучающимися и(или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

Лист 3 из 12

Предисловие

Сведения о положении

- 1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО зам. директора – В. Ю. Загребневым
- 2 ОФОРМЛЕНО зам. директора – В.Ю.Загребневым
- 3 ВВЕДЕНО взамен П-СМК-03.7.26-2021 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между БПОУ ОО "ТЭК" и обучающимися и(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в другие учебные заведения



П-СМК-03.7.26-2021

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между БПОУ
"КИТЭК" и обучающимися и(или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

Лист 4 из 12

Содержание

1 Область применения.....	5
2 Возникновение образовательных отношений.....	6
3 Прекращение образовательных отношений.....	8
4 Изменение образовательных отношений... ..	9
5 Приостановление образовательных отношений	10
6 Приложение А. Форма договора об оказании образовательных услуг.....	11



1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между БПОУ "КИТЭК"¹ и обучающимися и(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.2 Положение разработано на основании:

— Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

— Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования".

— Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг".

— Устава колледжа.

1.3 Требования Положения являются обязательными к применению для всех педагогических работников и обучающихся колледжа.

1.4 Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование системы менеджмента качества колледжа.

¹ Далее по тексту - колледж



2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора колледжа о приеме лица на обучение в колледж.

2.2 Между колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица) и/или физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, заключается договор об образовании (Приложение А, П-СМК-03.7.06.2021 Положение об оказании платных образовательных услуг).

2.3 При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (далее - СПО) на договорной (платной) основе с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами, заключение договора об образовании предшествует изданию приказа директора о приеме лица на обучение.

2.4 Договор об образовании содержит все сведения, предусмотренные ст. 54 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации", а в случае приема на обучение на договорной (платной) основе и п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг².

2.5 Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования и подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

2.6 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в кол-

² Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг".



П-СМК-03.7.26-2021

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между БПОУ
"КИТЭК" и обучающимися и(или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

Лист 7 из 12

ледж на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования оформляется в соответствии с Правилами приема в колледж, ежегодно утверждаемыми директором колледжа.



3 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

3.1 Образовательные Отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из колледжа.

3.2 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора колледжа об отчислении обучающегося.

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося.

3.3 Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с получением образования и досрочно, по основаниям, предусмотренным ч.7 ст. 54, ст. 61 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации".

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления из колледжа.

3.5 Прочие вопросы, связанные с отчислением обучающегося рассмотрены в П-СМК-03.7.01-2021 "Положение по переводу, отчислению и восстановлению обучающихся".



4 ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимися образования по профессиональной образовательной программе СПО, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и колледжа.

4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его личному заявлению в письменной форме, так и по инициативе колледжа.

4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора колледжа.

Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений (дополнительное соглашение к договору) в такой договор.

4.4 Права и обязанности обучающегося. Предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной к нем даты.



5 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления образовательных отношений по инициативе колледжа, осуществляется в случаях, установленных законодательством РФ (академический отпуск) и иных случаях:

- по заявлению обучающегося;
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

В заявлении указываются:

- 1) Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося.
- 2) Номер учебной группы.
- 3) Причины приостановления образовательных отношений.
- 4) Копии документов, подтверждающих основание приостановления образовательных отношений.

5.2 Вопросы предоставления обучающимся академического отпуска устанавливаются в П-СМК-03.7.11-2021 Процессы жизненного цикла образовательных услуг. Положение о порядке предоставления академических отпусков.

5.3 В случаях, которые не предусмотрены законодательством РФ, заявление обучающегося и/или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося о приостановлении образовательных отношений и приложенные к нему документы рассматриваются заведующим отделением и заместителем директора, по результатам рассмотрения на заявлении обучающегося они делают свое заключение.

5.4 Заявление и приложенные к нему документы после их рассмотрения заведующим отделением и заместителем директора передаются директору колледжа для принятия решения о приостановлении/отказе в приостановлении образовательных отношений.

5.5 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора колледжа.



П-СМК-03.7.26-2021

Лист 11 из 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между БПОУ
"КИТЭК" и обучающимися и(или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОГОВОР № ____
об оказании образовательных услуг

г. Омск

"__" _____ 20__ г.

Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования «Торгово-экономический колледж им.Г.Д.Зуйковой» на основании бессрочной лицензии А №0000893, выданной Министерством образования Омской области 29 ноября 2011 г., в лице директора Ивченко Татьяны Павловны, действующей на основании Устава, далее - Исполнитель, с одной стороны, и _____, далее - Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет государственную услугу: предоставление среднего профессионального образования по специальности/профессии СПО _____ по очной _____ обучения.

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет _____.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в БПОУ ОО «Торгово-экономический колледж им.Г.Д.Зуйковой».

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по специальности/профессии _____, учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.

2.1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу диплома о среднем профессиональном образовании, свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, документы о квалификации.

2.1.5. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения.

2.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.

2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.

2.2.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.

2.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;



П-СМК-03.7.26-2021

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между БПОУ
"КИТЭК" и обучающимися и(или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

Лист 12 из 12

- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "___" _____ 20___ г.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
- 5.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
- 6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БОУ ОО СПО «Торгово-экономический
колледж им. Г.Д. Зуйковой»
644116, г. Омск, ул. 27 Северная, 69
ИНН 5502029267
КПП 550301001
р/с 406018103000030000003,
ГРКЦ ГУ Банка России
по Омской области г. Омск
БИК 045209001

Директор _____/Т.П.Ивченко/

"___" _____ 20___ г.

МП

ФИО заказчика _____

Паспорт серия _____ номер _____ кем и
когда выдан _____

Домашний адрес: _____

_____/_____/

"___" _____ 20___ г.